

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5220/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นายสมชาย ปิ่นเสถียรเกส กับพวก

โจทก์
ล.

ป.อ. มาตรา 33 (1)

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 102

จำเลยที่ 3 เตรียมเงินจำนวน 850,000 บาท เพื่อนำมาซื้อยาเสพติดตามที่จำเลยที่ 1 ติดต่อกับผู้ขาย แต่จำเลยที่ 1 สามารถนำยาเสพติดของกลางมามอบให้จำเลยที่ 2 ได้ในปริมาณราคาเพียง 600,000 บาทเท่านั้น เงินที่จำเลยที่ 3 เตรียมมาดังกล่าวจึงยังคงเหลืออีก 250,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกันกับเงินที่ได้เตรียมมาซื้อยาเสพติดในตอนแรกนั่นเอง จึงถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่มีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดศาลมีอำนาจสั่งรับได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33(1)

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งสามร่วมกันมีเฮโรอีนไฮโดรคลอไรด์คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ ๓.๓๘๕ กิโลกรัมไว้เพื่อจำหน่าย เจ้าพนักงานจับจำเลยทั้งสามได้พร้อมเฮโรอีนดังกล่าวกับเงินสด ๒๕๐,๐๐๐ บาท อันเป็นส่วนหนึ่งของเงินที่จำเลยใช้ในการซื้อเฮโรอีนของกลาง และรถยนต์ ๑ คันที่จำเลยทั้งสามใช้ในการติดต่อและนำเฮโรอีนดังกล่าวไปจำหน่ายเป็นของกลาง จำเลยที่ ๓ เป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรหลังจากระยะเวลาที่อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้สิ้นสุดลงแล้วขอให้ลงโทษตามพระ

ราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๔,๗,๘,๑๕,๖๖,๑๐๒ พระราชบัญญัติ
คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๘๑ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓,๙๑ พระราช
บัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๒๖ มาตรา ๔ และ
ริบของกลาง กับนับโทษจำเลยที่ ๓ ต่อจากโทษในคดีอื่น

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ แต่จำเลยที่ ๓ รับว่าเป็นจำเลยที่ ๑ ในคดีอื่นจริง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติด
ให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๖๖ วรรคสอง ให้ประหารชีวิตคำรับสารภาพชั้นจับกุมและ
สอบสวนของจำเลยทั้งสามเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสามตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ ประกอบกับมาตรา ๕๒ ที่แก้ไขแล้ว คงจำคุก
ตลอดชีวิต และจำเลยที่ ๓ ยังมีความผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒
มาตรา ๘๑ ให้ปรับ ๔,๐๐๐ บาท เมื่อจำเลยที่ ๓ ต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตแล้วนับโทษ
ต่อจากคดีอาญาอื่นอีกไม่ได้ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ ที่แก้ไขแล้ว ริบ
เฮโรอีนและรถยนต์ของกลาง เว้นเงินสด ๒๕๐,๐๐๐ บาท แม้จะฟังว่าจะนำมาซื้อ
เฮโรอีน แต่เมื่อยังไม่ได้ซื้อถือไม่ได้ว่าเป็นวัตถุอื่นซึ่งได้ใช้ในการกระทำความผิด จึงไม่ริบ
ให้คืนเจ้าของ

โจทก์อุทธรณ์ขอให้รับเงินสด ๒๕๐,๐๐๐ บาท จำเลยทั้งสามอุทธรณ์ขอให้
ยกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์และจำเลยที่ ๓ ฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยที่ ๓ กระทำความผิดตามฟ้องแล้ววินิจฉัยปัญหาข้อ
กฎหมายว่า จำเลยที่ ๓ ได้เตรียมเงินมาทั้งสิ้นจำนวน ๘๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อนำมาซื้อ

ยาเสพติดตามที่จำเลยที่ ๑ เป็นผู้ติดต่อกับผู้ขาย แต่จำเลยที่ ๑ สามารถนำยาเสพติด
ของกลางมามอบให้จำเลยที่ ๒ ได้ในปริมาณราคาเพียง ๖๐๐,๐๐๐ บาทเท่านั้น เงินที่
จำเลยที่ ๓ เตรียมมาดังกล่าวจึงยังคงเหลืออีก ๒๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งก็เป็นจำนวน
เดียวกันกับเงินที่ได้เตรียมมาซื้อยาเสพติดในตอนแรกนั่นเอง จึงถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่
มีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิด กรณีจึงต้องด้วยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓(๑)
ซึ่งบัญญัติให้อำนาจศาลที่จะสั่งริบเสียได้

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ริบเงินของกลางจำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท เสียด้วย
นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สวัสดี รอดเจริญ-ส่อง สุขะปุณณพันธ์-เดชา สุวรรณโณ)

ศาลชั้นต้น - นายเสริม บุญทรงสันติกุล
ศาลอุทธรณ์ - นายสุเมธ อุปนิสากร

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>